

# UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



## Resolución Directoral N° ..... 003030

Tocache; 02 DIC 2024

**Visto:** La Resolución Directoral N° 001347-2023; la Resolución N° 003719-2023/SERVIR/TSC-Segunda Sala; el Informe N° 028-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRR.HH/ESC, la Nota de Coordinación N° 500-2024-GRSM/DRE-UGELT-UGA/RR.HH y el Memorando N° 1751-2024-GRSM/DRE-UGELT/D.

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 001347, del 31 de marzo del 2023, se resuelve el en ARTICULO 1. IMPONER sanción administrativo disciplinario de DESTITUCIÓN en el servicio, al Prof. Guzman Vivanco Velásquez, docente nombrado de la I.E N° 0466-Regner Pérez Grández, Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, Región San Martín, porque ha transgredido por acción y emisión su **Deber** "ha vulnerado los derechos a la libertad, intimidad, igualdad y dignidad (indemnidad sexual) libre desarrollo, bienestar y el respeto mutuo hacia sus alumnas A.M.V.T (08 años), A.M.C.C (09 años) y J.B.M.H (08 años) y **Prohibición** "vulnerar su compromiso ético docente, atentando contra la integridad, indemnidad y libertad sexual de sus alumnas A.M.V.T (08 años), A.M.C.C (09 años) y J.B.M.H (08 años) e incurrir en actos de violencia contra los derechos fundamentales de sus alumnas antes mencionadas"; y por los fundamentos y considerando expuestos en la presente resolución;

Que, con Resolución N° 003719-2023/SERVIR/TSC-Segunda Sala, de fecha 10 de noviembre del 2023, emitida por la Presidencia del Tribunal de Servicio Civil, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17° del Decreto Legislativo N° 1023, la Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil, resuelve:

**PRIMERO:** Declarar la NULIDAD de la Resolución Directoral N° 001347, del 31 de marzo del 2023, emitida por la Dirección del UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE LA PROVINCIA DE TOCACHE; al haberse vulnerado el deber de motivación, el debido procedimiento, así como los principios de impulso de oficio y verdad material.

**SEGUNDO:** Retrotraer el procedimiento al momento previo a la emisión de la Resolución Directoral N° 001347, del 31 de marzo del 2023, debiendo además procederse conforme lo señalado en la presente resolución.

**TERCERO:** Notificar la presente resolución al señor GUZMIN VIVANCO VELASQUEZ y a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE LA PROVINCIA DE TOCACHE.

**CUARTO:** Devolver el expediente a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE LA PROVINCIA DE TOCACHE.

**QUINTO:** Disponer que no se publique la presente resolución, en atención a lo establecido en la Novena Disposición Final y Complementaria de la Ley N° 27942 – Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.

Que, mediante el Informe N° 028-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRR.HH/ESC, de fecha 26 de noviembre del 2024, la Responsable de Escalafón, sugiere que se remita la resolución de los meses y días dejados de laborar del docente Guzman VIVANCO VELASQUEZ, para así dar trámite al Informe Escalonario para su cese correspondiente por límite de edad;

Que, a través de la Nota de Coordinación N° 500-2024-GRSM/DRE-UGELT-UGA/RR.HH, de fecha 28 de noviembre del 2024, la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, cumple con trasladar el Informe N° 028-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRR.HH/ESC, donde la Responsable de Escalafón de esta dependencia, ante el trámite de cese por



3030

límite de edad que corresponde ejecutar del Prof. Guzmin VIVANCO VELASQUEZ, a la evaluación de los hechos acontecidos al proceso administrativo seguido (mientras ejerció la labor docente, nivel primario en la I.EPM N° 0466 Regner Pérez Grández distrito de Nuevo Progreso) PROPONE se implemente en vías de regularización la siguiente acción que permita determinar el vacío y/o corte laboral que se procesó con el docente. En tal sentido, se sugiere proyectar la resolución que corrobore el periodo (meses y días) dejados de laborar por el acotado docente, desde el 06-04-2023 hasta el 18-02-2024 conforme al RD 1347-2023/ RD. 1302-2024;

Que, con Memorando N° 1751-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 29 de noviembre del 2024, la Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, autoriza proyectar en vías de regularización la resolución de reconocimiento de tiempo no laborado de don Guzmin VIVANCO VELASQUEZ como docente de la I.E. N° 0466 "Regner Pérez Grández", distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, a partir del 06-04-2023 hasta el 18-02-2024, de acuerdo a los documentos que se anexa;

parte de la presente resolución.

En virtud de lo expuesto en los documentos que forman

### SE RESUELVE:

**ARTICULO 1°.- DECLARAR**, en vías de regularización, que no suma al tiempo de servicios el periodo contado desde el 06/04/2023 hasta el 18/02/2024, dado que don Guzmin VIVANCO VELASQUEZ, identificado con DNI N° 00995172, por motivo de proceso administrativo, no laboro como docente nombrado en la Institución Educativa 0466 "Regner Pérez Grández", código de plaza: 1170113121C8, Nivel Primaria, distrito de Nuevo Progreso y Provincia de Tocache.

**ARTICULO 2°.- DISPONER** que la presente resolución se anote en el escalafón del profesor Guzmin VIVANCO VELASQUEZ, a fin de contabilizar el tiempo de servicios, a efecto de proceder con su Cese por límite de edad y proceder con la liquidación de la CTS.

**ARTICULO 5.-ENCARGAR**, a la Oficina de Secretaria General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a la parte interesada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese

Dra. ISELA SIERRALTA PINEDO  
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA  
LOCAL DE TOCACHE

ISP/DUGEL  
EATR/JA  
GTR/RGRH.HH.  
SVTM/NEXUS